



Dirección Corporativa de Comercialización y Mercadotecnia.
Dirección Ejecutiva de Postventa y Atención a Clientes.

Asunto: Se atiende folio 133-25.

Oficio número: INDEP/DCCM/DEPAC/245/2025.

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2025.

SALVADOR MARTINEZ ESPINOSA
PRESENTE.

Se hace referencia a su escrito de dos de septiembre de dos mil veinticinco y a la solicitud de atención con número de folio 133-25 de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, relacionado con el bien SIAB 4262571, consistente en un "VEHICULO MARCA LINCOLN SUBMARCA NAVIGATOR TIPO VAGONETA MODELO 2003 NUMERO DE MOTOR ND NUMERO DE SERIE 5LMFU27R23LJ38570." que le fue adjudicado en la Subasta Electrónica SEM 01/25, por el cual se emitió el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) INGRB 50574 de primero de septiembre de dos mil veinticinco, en el que a letra solicita lo siguiente:

"(...) San Pedro Tepetitlán Acolman Estado de México a 02 de septiembre del 2025

Asunto:

Carta de Motivos

Por medio de la presente solicito el trámite para la generación del documento PAMA, para el vehículo que compre en la SUBASTA ELECTRONICA SEM 01/25 CON FECHA DE FALLO EL 07 DE AGOSTO DE 2025, factura INGRB 50574 y NIV 5LMFU27R23LJ38570.

A raíz de que este documento es parte de los requisitos para proceder con la entrega del formato múltiple de pago de tenencia por derechos de alta de acuerdo con los requisitos de la secretaria de finanzas de la CDMX.

Sin más por el momento quedo a la espera de su respuesta.

ATTE.

Ing. Salvador Martínez Espinosa(...)." (sic)

Al respecto, con fundamento en el artículo 78 fracción VI del Estatuto Orgánico del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que faculta a la Dirección Ejecutiva de Postventa y Atención a Clientes para atender administrativamente las solicitudes derivadas de la comercialización de los bienes, mediante correo electrónico de veintidós de septiembre de dos mil veinticinco se solicitó a la Oficina de Atención Regional Baja California la documentación relacionada al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) del bien que nos atañe, resultado de ello, en la misma fecha dicha Unidad Administrativa remitió el Oficio: 120-01-20-02-04-2022-9993 de veintinueve de julio de dos mil veintidós, emitido por el Jefe de Departamento adscrito a la Aduana de Tijuana, en el cual se acuerda que el bien descrito como: **"VEHÍCULO MARCA: LINCOLN, SUBMARCA: NAVIGATOR, MODELO: 2003, TIPO: SUV, COLOR: NEGRO, PLACAS DE CIRCULACIÓN: 8BLH180, DEL ESTADO DE CALIFORNIA, DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,**





Hacienda

Secretaría de Hacienda y Crédito Público



INDEP



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR: 5LMFU27R23LJ38570" pasa a propiedad del Fisco Federal, por lo que se transfiere con destino a venta a la aludida Oficina de Atención Regional, cuyo procedimiento de venta y CFDI han quedado descritos en el primer párrafo de este documento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183-A, fracciones III y V, y 151, fracciones II y III, ambos de la Ley Aduanera, así como en los artículos 1, 3 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Se anexa al presente, copia simple del Oficio: 120-01-20-02-04-2022-9993 de veintinueve de julio de dos mil veintidós, que contiene la información citada en el párrafo anterior.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LUIS BERNARDO DOMÍNGUEZ ZAYAS
DIRECTOR EJECUTIVO DE POSTVENTA Y ATENCIÓN A CLIENTES.

c.c.p. Zuleyma Huidobro González. Directora Corporativa de Comercialización y Mercadotecnia. Conocimiento.

 **Elaboró:** Mayra Romualdo Cruz
Auxiliar "D"

 **Revisó:** Roger García Salazar.
Administrador Titular de Postventa.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Expediente: **AVM400211707**Oficio: **120-01-20-02-04-2022-9993****Asunto: Se Determina su Situación Fiscal en Materia de Comercio Exterior.**

Tijuana, Baja California, México; 29 de julio de 2022.

FACULTADES, COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL

Esta Aduana de Tijuana, con sede en Baja California, México, con fundamento en el Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, fracción I, 14, 17, 18, 26 y 31, fracciones XI, XII y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente; con fundamento en el 2, apartado D fracción VII, 98-B y 98-C del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2021, artículos 1, 4 apartado C, 8 último párrafo, 13 fracciones XXII, XXIX y XXXIX, 15 primer párrafo, fracción V, 16 primer párrafo fracciones I y II, 37 primer párrafo apartado A, fracción XX, en relación con 38 primer párrafo fracción I, 39, 40 primer párrafo fracción III, IV, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX Y XXXII, XXXIII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2021, así como su última modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 24 de mayo de 2022, vigente a partir del 25 de mayo de 2022, según lo dispone el artículo Primero Transitorio del citado reglamento; se circunscriben las facultades anteriores a la competencia territorial de la propia Aduana de Tijuana en términos del artículo primero fracción V y artículo segundo del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones aduaneras de las aduanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de marzo de 2022, vigente a partir del 15 de marzo de 2022, así como su posterior modificación publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 17 de marzo de 2022, vigente a partir de la fecha de su publicación; y de conformidad con los Artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 10, 35, 36, 36-A, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 56, 64, 71, 72, 73, 74, 81, 144, fracciones II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV de la Ley Aduanera en vigor, reformada y adicionada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998, 31 de diciembre del 2000, 01 de enero de 2002, 23 de enero de 2006, 09 de diciembre de 2013, 25 de junio de 2018, 01 de julio de 2020; y su última publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de noviembre de 2021, entrando en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; en relación con el último párrafo del Artículo 33, del Código Fiscal de la Federación en vigor su última modificación, en su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de 12 de noviembre de 2021, entrando en vigor a partir del 01 de enero de 2022, **150, 151 fracción II y III, 153, 176 fracciones I, II y X, 178 fracciones I segundo párrafo, II y IX, 183-A fracciones III y V todos de la Ley Aduanera en vigor, 5º, 6º, 7º, 17-A, 33 último párrafo, 38, 63, 70, 75 fracción V y 76 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente, Artículo 1º fracción IV, 24 fracción I y 27, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Reglas**

FMG/MRR/EHMH/jgzm 

Avenida Línea Internacional S/N, Fraccionamiento Garita de Otay, C.P. 22430., Tijuana Baja California, México.

"La presente información se encuentra clasificada como confidencial en términos de lo dispuesto en el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente."

Expediente: **AVM400211707**

Oficio: 120-01-20-02-04-2022-9993

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 93, 129, 133, 190, 202 y 203 del Código Federal de Procedimiento Civiles vigente, y los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación vigente, ambos ordenamientos legales de aplicación supletoria en la materia, se concluye que según lo prevé el artículo 153 de la Ley Aduanera vigente, esta autoridad se encuentra en aptitud de resolver y al efecto:

RESUELVE

PRIMERO. - Se determina **un crédito fiscal** a cargo del (la) _____, en su carácter de conductor, y tenedor del vehículo de procedencia extranjera por la cantidad de: _____, determinado de conformidad con el artículo 52 fracción I y 60, en relación con el con el artículo 144 fracción XV, todos los ordenamientos anteriormente citados de la Ley Aduanera en vigor, integrado de la siguiente manera:

CONCEPTOS	CANTIDAD
Impuesto General de Importación omitido actualizado	
Impuesto al Valor Agregado omitido actualizado	
Recargos	
Multa por infracción al Artículo 176 fracción I, sancionado con el Artículo 178 fracción I segundo párrafo, ambos de la Ley Aduanera. (Multa IGI)	
Multa por infracción al Artículo 76 del Código Fiscal de la Federación en vigor, en relación con los Artículos 1º fracción I, 24 y 27, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. (Multa IVA).	
Multa por infracción al Artículo 176 fracción II, mismo que es sancionado con el Artículo 178 fracción II, ambos de la Ley Aduanera en vigor. (Multa Regulación).	
TOTAL	

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo **183-A fracciones III y V** de la Ley Aduanera en vigor, y toda vez que **no se desvirtuaron las causales de embargo precautorio** previstas por el artículo **151 fracciones II y III** de la Ley Aduanera vigente, señaladas en el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera al respecto **VEHÍCULO MARCA: LINCOLN, SUBMARCA: NAVIGATOR, MODELO: 2003, TIPO: SUV, COLOR: NEGRO, PLACAS DE CIRCULACIÓN: 8BLH180, DEL ESTADO DE CALIFORNIA, DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NÚMERO DE IDENTIFICACION VEHICULAR: 5LMFU27R23LJ38570**, pasa a ser **propiedad del Fisco Federal**.

TERCERO. - Las contribuciones omitidas y multas impuestas deberán ser enteradas en la institución de crédito autorizada, dentro de los 30 días siguientes, a aquél en que haya surtido sus efectos la notificación de la presente resolución, con fundamento en el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente. cuando las multas no sean pagadas, dentro del plazo previsto en el Artículo 65 del Código Fiscal de la Federación vigente, los montos de las mismas se actualizarán desde el mes en que debió hacerse el pago, y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del segundo párrafo del artículo 70 del citado Código. Las contribuciones omitidas determinadas en la presente resolución, se presentan actualizadas hasta el mes de emisión de la presente resolución, y a partir de esa fecha se deberán actualizar, en términos de los artículos 17-A y 21, del Código Fiscal de la Federación en vigor.

FMG/MRR/EHMH/jgzm

Avenida Línea Internacional S/N, Fraccionamiento Garita de Otay, C.P. 22430., Tijuana Baja California, México.

"La presente información se encuentra clasificada como confidencial en términos de lo dispuesto en el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente."

Expediente: **AVM400211707**

Oficio: 120-01-20-02-04-2022-9993

CUARTO. - Queda enterado el(la) _____, en su carácter de conductor y/o tenedor del vehículo de origen y procedencia extranjera en análisis, que, si cubre el monto de las multas impuestas en la presente resolución, dentro del término de 30 días con fundamento en el artículo 199, fracción II de la Ley Aduanera vigente, tendrán derecho a una disminución del 20% sobre dicha multa.

QUINTO. - Notifíquese al(la) _____, en su carácter de conductor y/o tenedor del vehículo de origen y procedencia extranjera en análisis, por estrados, de conformidad con el artículo 150 de la Ley Aduanera vigente, en relación con los artículos 12, 134 fracción I, 135 y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente.

SEXTO. - Tórnese el original con firma Autógrafa de la presente Resolución a la Aduana que corresponda, para efecto de su **Notificación**, al (la) _____, en su carácter de poseedor y/o tenedor del vehículo de origen y procedencia extranjera en análisis.

SEPTIMO. - Tórnese el original, con firma autógrafa de la presente resolución, a la Recaudadora correspondiente, una vez que quede legalmente notificada, para efectos de su **Control y Cobro**, al (la) _____, en su carácter de poseedor y/o tenedor del vehículo de origen y procedencia extranjera en análisis.

OCTAVO. - En términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente vigente, se hace del conocimiento al(la) _____, que la presente resolución es susceptible de impugnarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que surta efectos su notificación, mediante la interposición del recurso de revocación en los términos del artículo 116 Código Fiscal de la Federación vigente, ante la Dirección General Jurídica de Aduanas, de conformidad con el artículo 25 fracción XII, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México en vigor.

Asimismo, se hace de su conocimiento que la presente resolución es susceptible de impugnarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente resolución, mediante la interposición del juicio contencioso administrativo federal ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la vía tradicional o a través del Sistema de Justicia en Línea de conformidad con los artículos 13, 58-A de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional

De igual manera, se le indica que la presente resolución es susceptible de impugnarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que surta efectos su notificación, a través de la interposición del juicio contencioso administrativo federal, en la vía sumaria, ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acorde a lo previsto en los artículos 13, 58-A y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, en relación con el artículo 3 de la Ley Orgánica de dicho órgano jurisdiccional.

C.C.P. Jefe del Departamento de Destino de Bienes. - Para su conocimiento y efectos. Por lo que respecta al vehículo **AFFECTO**, el cual **PASA A PROPIEDAD DEL FISCO FEDERAL**, de conformidad con lo previsto en el artículo 183-A fracciones III y V de la Ley Aduanera vigente.

FMG/MRR/EHMH/jgzm

Avenida Línea Internacional S/N, Fraccionamiento Garita de Otay, C.P. 22430., Tijuana Baja California, México.

"La presente información se encuentra clasificada como confidencial en términos de lo dispuesto en el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2, fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente."